

RECURSO CÍVEL Nº 5002340-05.2024.4.02.5105/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE (RÉU)

RECORRIDO: JOSE BENEDICTO DOS SANTOS (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. GACEN. PAGAMENTO EM PARIDADE COM OS ATIVOS. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA FUNASA. TEMA 235 DA TNU: "A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIA - GACEN TEM CARÁTER GERAL, UMA VEZ QUE É PAGA DE FORMA GENÉRICA, OU SEJA, INDEPENDENTEMENTE DE AVALIAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, AOS OCUPANTES DOS CARGOS MENCIONADOS NO ART. 53 E NO ART. 54 DA LEI N. 11.784/2008, QUE COMPROVEM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS, EM ÁREA URBANA OU RURAL, INCLUSIVE EM TERRAS INDÍGENAS E DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS, ÁREAS EXTRATIVISTAS E RIBEIRINHAS." JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condeno o recorrente em honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

5002340-05.2024.4.02.5105

510015306654 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5002340-05.2024.4.02.5105/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE (RÉU)

RECORRIDO: JOSE BENEDICTO DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a revisar e a implantar o pagamento em favor da autora da Gratificação de Combate e Controle de Endemias - GACEN, instituída pela Lei nº 11.784/2008, na mesma proporção paga aos servidores em atividade ocupantes de cargo de Agente de Saúde Pública ou equivalente.

Em seu recurso, postula a FUNASA, de forma preliminar, a suspensão do presente feito até a manifestação definitiva do STJ sobre a temática. No mérito, argumenta que tanto a primeira quanto a segunda turmas do Superior Tribunal de Justiça possuem decisões no sentido de que **a GACEN é gratificação de caráter *pro labore faciendo*** e, como tal, devida apenas aos servidores em atividade.

VOTO

Inicialmente, rejeito o pedido de suspensão do feito, haja vista que a TNU já julgou o feito citado em recurso, tendo firmado a seguinte tese (tema 235):

"A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemia - GACEN tem caráter geral, uma vez que é paga de forma genérica, ou seja, independentemente de avaliação de produtividade, aos ocupantes dos cargos mencionados no art. 53 e no art. 54 da Lei n. 11.784/2008, que comprovem o exercício de atividade de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas."

Ademais, o STJ ja decidiu a questão nesse mesmo sentido, conforme segue:

PROCESSO: AgInt no PUIL 2597 / DF

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 2022/0015788-7

RELATOR: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)

ÓRGÃO JULGADOR: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO

DATA DO JULGAMENTO: 28/02/2024

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 04/03/2024

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE DIREITO MATERIAL. DIVERGÊNCIA DE SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, nos autos do PUIL n. 825/RS, declarou que um precedente do STJ, para ser considerado jurisprudência dominante, para fins de cabimento de pedido de uniformização, deve ter sido proferido em autos de embargos de divergência, ou de outros pedidos de uniformização, ou em IAC ou em IRDR ou em sede de recursos especiais repetitivos.

2. Dentre os precedentes indicados como paradigmas, o que foi proferido em sede de embargos de divergência, trata-se de decisão monocrática. Logo, não é possível considerar que seja orientação da própria Primeira Seção do STJ.

3. **Ademais, conforme indicado em contraminuta ao agravo interno, a atual jurisprudência do STJ declara a natureza genérica à GACEN, uma vez que seu pagamento ocorre de forma indistinta e a todos servidores ativos. Logo, trata-se de vantagem extensível aos aposentados e pensionistas com paridade.**

4. Agravo interno não provido.

Confira-se outros julgados nesse mesmo sentido:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO. GACEN. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS SERVIDORES DA ATIVA. REQUISITOS.

1. **O acórdão recorrido se encontra em consonância com jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que os *aposentados/pensionistas têm direito de perceber a GACEN, instituída pela MP n. 431/2008, convertida na Lei n. 11.784/2008, em igualdade de condições com os servidores da ativa, desde que tenham exercido os cargos previstos nos arts. 54, da Lei n. 11.784/2008, 284 e 284-A da Lei n. 11.907/2009, e que tenham se aposentado até a vigência da EC 41/2003. Precedente.***

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1869057 - Ministro SÉRGIO KUKINA - DJe 19/11/2021).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. GRATIFICAÇÃO GENÉRICA. SERVIDOR FALECIDO ANTES DE 19/2/2004. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO À PENSÃO POR MORTE.

1. **A despeito da natureza pro labore faciendo da Gratificação Especial de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, seu pagamento de forma indistinta a todos os servidores da ativa, no mesmo percentual, convertem-na em gratificação de natureza genérica, extensível, desta maneira, a todos os aposentados e pensionistas.**

Nesse sentido: REsp 1.786.583/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/3/2021; AgInt no REsp 1.538.033/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/9/2020.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1687247 - Ministro SÉRGIO KUKINA - DJe 18/08/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUMULA 283/STF. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. GRATIFICAÇÃO GENÉRICA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 7/STJ.

1. Afasta-se a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a Corte de origem prestou a tutela jurisdicional por meio de fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.

3. A Gratificação Especial de Atividade de Combate e Controle de Endemias ? GACEN não é devida para ressarcimento de despesas do servidor em razão do desempenho de suas funções, mas sim em razão do próprio desempenho da atividade taxativamente descrita no artigo 55, caput, da Lei 11.784/2008, a caracterizar a natureza pro labore faciendo da referida verba remuneratória.

4. Conforme já decidido por esta Corte, as gratificações de desempenho, ainda que possuam caráter pro labore faciendo, se forem pagas indistintamente a todos os servidores da ativa, no mesmo percentual, convertem-se em gratificação de natureza genérica, extensíveis, desta maneira, a todos os aposentados e pensionistas.

Precedentes.

5. In casu, o Tribunal de origem não se desviou dessa orientação, eis que reconheceu o direito do servidor, ora recorrido, à percepção da GACEN de forma equiparada aos servidores em atividade, em virtude do mesmo ter ocupado o cargo de Agente de Saúde Pública da FUNASA e a sua aposentadoria ter ocorrido em data anterior à edição da Emenda Constitucional 41/2003. A alteração dessa conclusão e o acolhimento da pretensão do recorrente, na forma defendida nas razões recursais, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1786583 - Ministro BENEDITO GONÇALVES - DJe 11/03/2021)

Desse modo, uma vez que a sentença foi proferida de acordo com a jurisprudência mais recente sobre a temática, não há o que acolher no recurso.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LEHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condeno o recorrente em honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.